

한국서부발전(주) 상임감사위원 권 고

제 목 ☆☆☆☆☆ 관리운영위탁 계약 불합리 사항 존재
소 관 부 서 ★★★★★본부 ●●●●●실(서부발전☆☆☆☆☆(주))
조 치 부 서 ★★★★★본부 ●●●●●실(서부발전☆☆☆☆☆(주))
구 분 계약관리
내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 2020. 3월 ○○○○○○(現 서부발전☆☆☆☆☆) 주식회사와 체결한 ‘태안 ○○○○○○ 발전사업 관리운영위탁계약’ (이하 ‘관리운영위탁계약’ 이라 함)에 따라 운영개시일부터 발전실적보증 의무를 포함한 사업시설의 운영관리를 이행하도록 되어 있으며, 실질적 설비관리는 우리 회사와 ○○산업 간 하도급 계약을 통해 ○○산업이 수행하고 있다.

그러나 당초 출자사업 구도를 고려하여 체결된 현 계약관계¹⁾는 서부발전☆☆☆☆이 자회사가 된 현 시점에서 아래와 같은 문제점이 확인되는 등 당사자간 합의를 통해 보다 효율적이고 합리적인 방향으로 계약내용을 조정할 필요가 있다.

1) 우리 회사는 2020. 4. ◇◇◇◇◇◇, ○○산업이 태양광발전사업을 개발하기 위해 설립한 특수목적법인 ○○○○○○(주)의 지분 41%를 취득하여 공동으로 사업개발을 추진하였으나, 우리 회사 단독명의로 행위허가가 승인되었음에도 공동사업으로 추진되고 있는데 대한 태안군의 문제 제기로 2022. 2. 재금 융을 통해 ○○○○○○ 지분 전량을 우리 회사가 인수함

가. 출자회사 관리체계 모순 발생

1) 관계법령·규정 및 판단기준

「출자회사 운영규정」 제9조(경영목표)에 따르면 출자회사의 관리부서는 출자회사로 하여금 매년 경영목표를 설정하여 해당년도 3월말까지 보고하도록 하고 있으며, 제11조(경영실적 등의 보고) 및 제12조(경영실적 평가)에 따라 출자회사로부터 경영목표에 대한 실적을 점검하고 출자회사의 경영실적을 평가하도록 하고 있다.

그리고 제13조(출자회사 경영진단)에는 출자사업의 경영효율성을 높이고 부실사업을 적기에 정리할 수 있도록 모든 출자회사를 대상으로 경영진단을 매년 정기적으로 실시하도록 하고 있다.

이와 같이 출자회사 관리부서는 책임경영 기반을 조성하고 출자사업의 성공적 수행을 도모하기 위해 출자회사의 경영실적을 점검, 평가하여야 한다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆☆☆☆「관리운영위탁계약서」 제5조(관리운영계획 및 점검)에 따르면 수탁자인 서부발전이 자금 소요내역, 예상 발전량, 예상 운영수입, 예상 감가상각내역, 예상 발전시스템 효율, 관리운영 방침 등 사업운영계획을 작성하여 위탁자인 ☆☆☆☆☆에 제출하도록 되어 있다.

이러한 계약조건에 따라 출자회사의 경영진단, 경영실적 평가를 하여야 할 관리부서인 ●●●●실이 ☆☆☆☆☆ 발전사업의 관리운영 계획을 매년 관리 대상인 서부발전☆☆☆☆(주)에 제출하고 있는 실정이다.

이는 출자회사 관리부서가 출자회사의 관리사무를 담당하고 있는 동시에 발전 설비 관리운영위탁사로서 운영계획을 출자회사에 보고하여야 하는 등 결과적으로 관리부서가 스스로의 성과를 진단 평가하게 되는 모순적 관리체계로서 사업운영 계획 제출 주체를 출자회사 관리부서와 달리하여 운영하는 등 출자회사 관리체계 개선이 필요하다.

나. 책임있는 사업관리를 위한 업무분담체계 미비

1) 관계법령·규정 및 판단기준

「출자회사 운영규정」 제1조(목적)에는 출자회사의 책임경영 기반을 조성하고 출자사업의 성공적 수행을 도모하는데 그 목적이 있다고 정의하고 있다.

한편, 「직제 및 직무권한 규정」 별표2 분장업무에 따르면 ●●●●●실은 국내 출자회사의 운영 및 지원의 업무를 수행하도록 되어 있으며, ☆☆☆☆☆「관리운영 위탁계약서」 제8조 제2항(위탁업무의 수행 및 관리운영 관련 준수사항) (다)에 따르면 수탁자는 합리적으로 필요한 숙련되고 유능한 인력을 확보하여 이들로 하여금 업무를 수행하게 하여야 한다고 되어 있다.

따라서 출자회사와의 관리위탁계약은 출자회사의 경영 자율성을 보장하고 책임 경영 체계를 최대한 보장할 수 있도록 하여야 하며, 수탁자로서 사업설비의 관리 위탁 역무가 충실히 이행될 수 있도록 선량한 책임을 다하여야 한다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆☆☆☆「관리운영위탁계약서」 제1조 제1항(정의)에 따르면 위탁업무는

발전설비의 유지보수 운영과 관련한 업무 뿐만 아니라 보험의 청구 및 수령 업무, 관계기관에 대하여 행할 각종 업무, 임대차 계약에 따른 유지관리, 공급인증서 현물 판매 업무 등 위탁사의 자율 경영판단에 따른 회사 운영과 관련된 업무도 포함되어 있으며, 제8조 제10항(발전량 보장)에 자금보충 의무에 따른 재무적 손실을 보장 받도록 하고 있어 출자회사의 수익개선을 위한 효율적 설비운영 노력 등 경영 개선을 위한 동기부여를 저해하는 구조로 되어 있다.

한편, 수탁자로서의 책임이행 측면에서는 ●●●●●실 출자회사 관리담당자 1인이 위탁계약 관련 사무업무를 병행하고 있을 뿐, 발전설비의 기술 분석, 개선사항 발굴, 효율 분석 등의 기술적 업무를 담당할 인력이 배치되지 않아 설비 운영관리를 하도급사인 ○○산업에게 의존하고 있는 실정이다.

이와 관련하여, 특수관계인에 속하는 자회사와 계약관계 속에서 모회사가 위탁 계약에 따라 받는 대가에 상응한 적절한 역무를 제공하지 않고 있다면 부당한 지원 행위로 오해받을 가능성을 완전히 배제하기 어렵다는 의견²⁾도 있다.

따라서, 출자회사의 책임경영 체계를 최대한 보장할 수 있도록 위탁업무 범위의 합리적 조정과 수익개선 노력을 출자회사 평가에 반영하는 등 자율적 경영개선을 유도하도록 하는 한편, 우리 회사도 이를 뒷받침 할 수 있도록 기술인력을 파견하는 등 책임있는 사업관리를 위한 업무분담 재조정이 필요하다.

2) 법무법인 법률자문 결과(2025. 6.) : 자회사로부터 관리위탁계약을 모회사가 수주하는 것이 공정거래 법 등에 저촉되지는 않으나 대가에 상응하는 역무를 제공하지 않으면 부당한 지원행위에 해당할 여지가 있다는 의견을 제시

다. ESS 설비의 발전실적 보증의무 불합리

1) 관계법령·규정 및 판단기준

○○○○○(現 서부발전☆☆☆☆☆) 발전소건설공사「공사도급계약서」 제2조(정의)에 따르면 ‘최저 발전량 보장기간’은 운영개시일로부터 기산하여 3년이 되는 날까지의 기간을 말하며, 최저 발전량 보장기간 동안 실제발전량 합계가 보장 발전량 합계에 미달하는 경우에는 미달년도 다음 운영년도로부터 3년 단위로 자동 연장 되도록 하고 있다.

한편, ☆☆☆☆☆「관리운영위탁계약서」 제10항(발전량 보장)에 따르면 수탁자는 운영연도별 실제발전량이 운영연도별 보장발전량 이상이 되도록 할 것을 보장하며 미달될 경우 자금 보충의무를 부담한다고 되어 있으며, 발전시설(태양광패널)과 ESS 시설로 구분하여 보장발전량을 부록 Ⅳ에 명시하고 있다.

다만 사업시설을 시공한 수급인들이 공사도급계약서에 정한 바에 따라 발전량 보장 의무를 부담하는 기간 동안에는 발전량 보장 의무 및 자금보충의무를 부담하지 않는다고 되어 있다.

따라서 사업시설의 관리위탁사가 계약에 따른 발전량을 보장하기 위한 전제 조건은 시공된 발전시설물의 성능이 보장된 상태이어야 하는 것이 타당하다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 사업시설의 운전개시일(2020. 7.)로부터 발전시설의 발전실적을 확인한 결과, 아래 [표 1]과 같이 ESS의 경우 최저발전량 보증기간(준공 후 3년)에서 발전

실적이 미달(1년차, 3년차)되었으나, 공사도급계약서 상 ‘최저 발전량 보장기간 동안 실제발전량 합계’ 즉, 발전시설(태양광패널)과 ESS 시설의 발전량 합계가 보장 발전량을 초과한다는 사유로 공급사의 설비보완, 성능보강 등의 보완 조치 없이 그대로 인수된 것으로 확인되었다.

[표 1] 준공 후 3년 기간 동안 보장발전량 및 실제발전량

구분(단위 : kWh)	태양광패널(A)		ESS시설(B)		종합 발전량(A+B)	
	보장발전량	실제 발전량	보장발전량	실제 발전량	보장발전량	실제 발전량
1차년도	8,536,311	9,737,105	11,808,374	11,385,716	20,344,685	21,122,821
2차년도	8,523,159	10,657,964	11,661,290	11,945,404	20,184,449	22,603,368
3차년도	8,538,556	10,674,186	11,488,206	11,458,515	20,026,762	22,132,701

※ 자료: 대상부서 제출자료 내용 재구성

그러나 관리운영위탁계약서에는 실제발전량 합계라는 단서 조항 없이 발전시설(태양광패널)과 ESS 시설로 구분하여 보장발전량을 부록 IV에 명시하고 있어 인수 받은 ESS 설비가 보장발전량에 미달할 경우 자금보충 의무를 수탁사가 부담하도록 되어 있다.

실제로 관리운영수탁사의 보장발전량 준수의무가 개시된 4차년도의 ESS 발전량은 10,118,743kWh로 보장발전량인 11,284,427 kWh에 1,165,684 kWh 미달되었고, 5차년도 현재도 보장발전량에 미달 될 것으로 전망되고 있다.

한편, 현 보장발전량과 발전설비의 성능 분석을 시행해 본 결과, 아래 [표2]와 같이 태양광 패널의 경우 연간 약 86일 가동해도 연간 보장발전량을 초과하지만 ESS 설비의 경우 약 293일 가동 되어야만 연간 보장발전량에 도달할 수 있는 것으로 분석되었다.

[표 2] 준공 후 3년 기간 동안 보장발전량 및 실제발전량

구분	태양광 일일 발전량(kWh)		ESS 일일 방전량(kWh)		비 고
2025년 보장량	23,672	-	30,366	-	연간보장량을 날로 환산
2025년 평균	65,661	(+41,989)	29,406	(-960)	-
2025년 MAX*	100,000	(+76,328)	37,704	(+7,338)	-
보장량 필요일수**	86일	(23%)	293일	(81%)	-

* MAX : 좋은 날씨로 태양광이 발전한 날(일)의 발전량

** 보장발전량을 달성하기 위해 좋은 날씨의 발전량(MAX) 최소 필요 일수

※ 자료: 태양광발전설비 담당자 분석 자료(2025.6. 발전처 협조)

이와 같이 발전설비 공급사로부터 보장발전량을 달성하기 위한 성능이 확보되지 못한 상태에서 ESS 설비가 인계됨으로써 운영위탁사인 서부발전에 보장발전량 의무가 불합리하게 전가되었으며, 현 운영방식으로는 관리운영위탁계약서 상의 보장발전량 달성이 어려운 것으로 판단되는 바, 보장발전량이 초과하는 태양광패널 발전량을 ESS 설비로 전환하여 충전량을 증가시킬 수 있는지 여부를 기술적으로 제작사와 검토하는 등 운영개선 노력을 기울이고, 동시에 이해당사자 간 협의를 통해 보장발전량을 현실적으로 변경하는 방안도 고려해 볼 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토 결과

★★★★본부 ●●●●실은 상기 지적사항에 이의가 없다고 하면서 향후 문제점에 관하여 위·수탁사 간 협의하여 합리적 방안으로 관리위탁계약을 변경하여 체결할 수 있도록 검토할 계획이라고 답변하였다.

조치할 사항

★★★★본부 ●●●●실장은 ① 출자회사 관리부서가 관리운영위탁계약에 따른 사업관리계획을 출자회사에 제출하는 일이 없도록 사업관리 주체를 구분하는 등 합리적 관리 방안을 마련하시고, (권고)

★★★★본부 ●●●●실장 및 서부발전☆☆☆☆(주) 대표이사는 ② 출자 회사가 자율경영 체계 구축할 수 있도록 관리위탁계약의 위탁업무 조정과 수탁사의 책임있는 업무수행을 위한 기술인력 파견 등을 검토하는 한편, (권고) ③ ESS 보장발전량 달성을 위한 설비운영방법 개선과 계약 상 보장발전량의 합리적 조정 방안을 제작사, 대주단 등 관계기관과 협의하시기 바랍니다. (권고)